

1512109-61.2020.8.26.0554

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. ART. 301 DO CPP. BUSCA PESSOAL EFETUADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SANTO ANDRÉ

Foro de Santo André

1ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03 - Santo André-SP - CEP 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

## SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512109-61.2020.8.26.0554

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2273803/2020 - 3º Distrito Policial de Santo André, 14498445/2020 - 3º Distrito Policial de Santo André, 2548/2020 - 3º Distrito Policial de Santo André

Autor :

Justiça Pública

Réu:

Alex Sandro Justiniano da Silva

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Alex Sandro Justiniano da Silva, qualificado nos autos, como incurso no art. 155, § 1º, do Código Penal, porque no dia 28 de outubro de 2020, por volta das 03h45min, na Rua Coimbra, nº 306, Vila Piresm nesta cidade e comarca, durante o repouso noturno, subtraiu, para si, 14 placas de bronze, de tumulos situados no Cemitério Cristo Redentor. Eis a descrição dos fatos contida na denúncia: Segundo apurado, o indiciado, com o fim de praticar o furto, seguiu para o cemitério e, chegando lá, apossou-se das placas de bronze, fugindo em seguida do local. Guardas municipais trafegavam pela Rua Cornélia, 350, Vila Pires, nesta cidade, quando avistaram o indiciado caminhando na direção contrária da via, carregando uma sacola, ensejando a abordagem. Com ALEX, foram encontradas catorze placas de bronze. Na oportunidade, o indiciado admitiu a prática do crime, afirmando ter furtado os bens de um

cemitério.

A denúncia foi recebida 11/01/2021(fls. 47/49), o réu foi citado (fls.120), apresentou resposta à acusação (fls.123/124) sendo indeferida a absolvição sumária (fls.128/130).

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidos a vítima, testemunhas e em seguida, o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais, oralmente.

É o que basta relatar.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia.

Não há preliminares a apreciar. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A materialidade dos crimes constantes da denúncia está provadas pelos seguintes documentos: termo de ocorrência (fls.4/6), auto de exibição e apreensão (fls.7/8), laudo pericial (fls.27/32) bem como pelas provas orais colhidas no processo.

A autoria do acusado em relação a tais crimes também está demonstrada pelos documentos acima indicados, pelas provas orais colhidas no processo, além dos demais elementos angariados durante o inquérito policial e o processo penal.

A testemunha Matheus disse juntamente com Estevam foram a residência de uma amiga em Santo André. Quando estavam retornando, parou o veículo para "jogar" no GPS. O réu vinha em sentido contrário e fez menção de portar algo. Abordou o réu e com ele tinha uma ferramenta e na mochila foram encontradas placas de bronze. O réu falou que subtraiu do cemitério.

A testemunha Adriano afirmou que estava junto com Matheus em um veículo quando se deparou com o réu que vinha em sua direção. Ele vinha com a mão na cintura como se fosse cometer um assalto. De pronto anunciou que era guarda civil e deu voz de abordagem, Ele trazia uma chave de fenda e teve dificuldade para manusear a mochila e dentro dela tinha 14 placas de bronze de cemitério. Ele disse que havia furtado. O réu estava sozinho na rua.

Por fim, o réu, não compareceu em juízo.

Afasto a preliminar arguida pela defesa do réu de ilegalidade da abordagem feita pelos guardas municipais e ausência de fundada suspeita para a realização da mesma. Ressalto, que perfeitamente válida a prisão efetuada por guardas municipais. É certo que a competência dos guardas civis municipais é restrita à proteção de bens, serviços e instalações do Município, conforme determina o §8º do art. 144 da Constituição Federal, sendo a eles permitido, todavia, efetuar prisão daquele que está em flagrância, como dita o artigo 301 do Código de Processo Penal e, após, apresentá-lo à autoridade policial ou apenas auxiliar agentes policiais em investigações criminais.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. ART. 301 DO CPP. BUSCA PESSOAL EFETUADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe de 20/02/2020; HC 180.365 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 27.03.2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra Carmem Lúcia, DJe de 03/06/2020; HC 169174 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 11.11.2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 17/09/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/06/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministro Félix Fischer, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 03/04/2018. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, inexiste óbice à realização da prisão em flagrante por guardas municipais, por força do disposto contido no art.

301 do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. 3. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria transportando droga em seu veículo. No caso, ao receberem a notícia de que o paciente fazia o transporte de drogas em seu veículo, os guardas municipais primeiro identificaram o referido automóvel e fizeram sinal de parada, o réu se negou a parar e tentou fugir, gerando a suspeita da prática de crime, o que justificou a abordagem. Na sequência, ao finalmente parar o carro, o réu saiu dizendo "ladrão", "perdi". Além disso, o veículo possuía cheiro de entorpecente. Tudo isso, motivou a busca veicular, a apreensão do entorpecente e a prisão em flagrante. 4. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 635303 SP 2020/0343358-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

Ademais, as testemunhas narraram, com detalhes o motivo pelo qual o réu foi abordado, uma vez que este vinha em direção dos mesmos como se estivesse armado. No mais, a busca pessoal não está eivada em ilegalidade, como alegado pela Defesa. No mais, a rei furtivae foi localizada com o acusado dentro de sua mochila. A localização da rei furtivae com o acusado assume significativa eficácia probatória no sentido da legitimidade da acusação, já que, até prova em contrário, gera presunção de responsabilidade criminal.

Nesse sentido, cite-se:

"Furto Apreensão da res em poder do agente e outros indícios Presunção de autoria e inversão do ônus probatório Ocorrência: - Inteligência: art.71 do Código Penal, art. 155, caput do Código Penal. 36 A apreensão da res furtiva, em conjunto pelo menos com indícios, leva à presunção de ser o seu possuidor o autor do furto,devendo justificar e comprovar devidamente, em inversão probatória, a legitimidade da posse. FURTO Apreensão do bem subtraído com o réu Presunção de autoria Configuração A apreensão da res furtiva, em conjunto pelo menos com indícios, leva à presunção de ser o seu possuidor o autor do furto, que deve justificar e comprovar devidamente, em inversão probatória,a legitimidade da posse." (Apelação nº 1.274.805/5, Julgado em 12/11/2.001, 12ª Câmara,Relator: Luis Ganzerla, RJTACRIM 57/135).

O laudo percial de fls. 27/32 constatou sete placas de metal oxidado, usadas, do tipo utilizado em jazigos, de 300mm X 150mm (trezentos milímetros) X 150mm (cento e cinquenta milímetros), com peso total de 9.4kg (nove quilogramas e quatro decigramas), contendo os seguintes nomes: JACOB BONANI, ODILLA BONANI MILHONI, OSWALDO BONANI, APARECIDA BONANI CRIVELLI, GALDINO CRIVELLI, LUIZA ANHESINI BONANI, ANTONIETA MAZZETO BONANI. Três destas placas aqui vieram ter providas de fotografias. sete placas de metal oxidado, usadas, do tipo utilizado em jazigos, de tamanhos variados, sendo quatro destas de 300mm (trezentos milímetros) X 85mm (oitenta e cinco milímetros); 250mm (duzentos e cinquenta milímetros) x 85mm (oitenta e cinco milímetros); 300mm (trezentos milímetros) X 115mm (cento e quinze milímetros); 310mm (trezentos e dez milímetros) X 115mm (cento e quinze milímetros) e 245mm (duzentos e quarenta e cinco milímetros) X 100mm (cem milímetros), com peso total de 5.5kg (cinco quilogramas e cinco decigramas), contendo os seguintes nomes: SIDNEI B. ANDRADE, ANTONIO SALVIATTO, ALCYR MIRAGLIA, IRENE MIRAGLIA RIZZO, RICARDO APARECIDO REITANO, JOÃO REITANO E NAIR RUBIO. Duas destas placas aqui vieram ter providas de fotografias.

Por fim, entendo que incide a majorante prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, quando o crime é cometido durante a madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e se patrimonio mais vulnerável, o que ocorre inclusive para estabelecimentos comerciais. A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato da vítima estar ou não efetivamente repousando (STJ, HC 191300/MG, rel. Min Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 12.06.2012).

Portanto, como se vê, a totalidade da prova oral colhida em juízo é íntegra e

coesa, e aponta no sentido de que o réu efetivamente praticou a conduta delituosa descrita na denúncia.

No mais, o acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (culpa inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o acusado é primário); conduta social(nada a considerar); personalidade (não há elementos suficientes a considerar que o acusado possui personalidade nociva ou que se trata de pessoa voltada à prática de crimes); motivos do crime (nada a considerar); circunstâncias do crime(normais); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar). Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 1 ano de reclusão e o pagamento de 10 dias multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, presente a agravante da reincidência (autos 00123407920138260564), passando a pena a 1 ano e 2 meses de reclusão e o pagamento de 11 dias multa,

Na terceira fase de aplicação de pena, presente a causa de aumento de pena do repouso noturno, razão pela qual aumento a pena em 1/3 passando a 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e o pagamento de 14 dias multa.

Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo).

Fixo o regime inicial semiaberto, tendo em vista que o acusado é reincidente.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade dos delitos de ameaça por restritiva de direitos, considerando a reincidência.

Também não é caso de suspensão condicional da pena (art. 77), diante da reincidência em crime doloso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu Alex Sandro Justiniano da Silva, pela prática do delito previsto no art. 155, § 1º do Código Penal, a pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e o pagamento de 14 dias multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa.

Defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois ausente pedido nos autos, fato que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, bem como se afasta do princípio da congruência.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se as vítimas do teor desta sentença.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, mas defiro a justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado:

Oficie-se ao Instituto de Identificação civil, comunicando a condenação do réu.

Oficie-se ao TRE para os fins do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Santo André, 26 de outubro de 2022.

P.R.I.C.

Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA